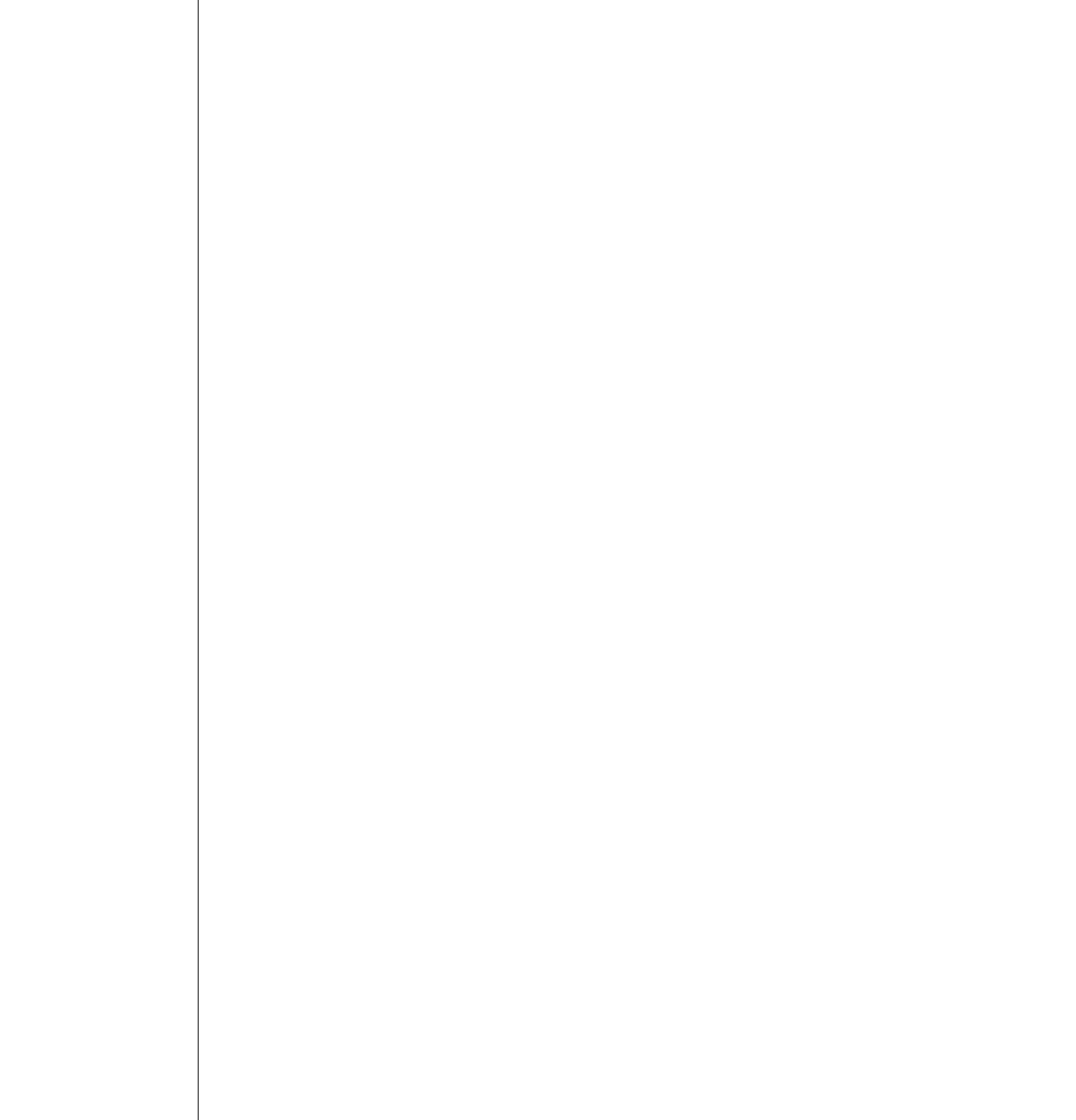




宗旨基础上进行细化或释明，应视为上位法明确。《农村土地经营权流转管理办法》第三十二条规定了县级以上地方人民政府可以根据本办法，结合本行政区域实际，制定社会资本通过流转取得土地经营权的资格审查、项目审核和风险防范的实施细则。某区政府以规范性文件的形式对某镇政府的农村土地经营权流转管理职责进一步细化，属于在上位法的立法宗旨基础上进行细化或释明，应视为上位法明确。据此，某区政府以规范性文件的形式对某镇政府的农村土地经营权流转管理职责进一步细化，是某镇政府应当遵照的执行细则，亦是某镇政府履行土地经营权流转管理职责的直接依据。

第二，判断行政机关履职到位与否应采取的标准。理论层面，判断行政机关履职是否到位的标准有“行为标准”和“结果标准”以及“复合标准”三种。“行为标准”即人民法院在判断行政机关是否履职到位时，以其行为方式及行为内容是否合法作为判断标准。“结果标准”即人民法院在判断行政机关是否履职到位时，以国家利益和社会公共利益受侵害的状态是否消除、环境是否得到恢复作为判断标准。“复合标准”即人民法院综合“行为标准”和“结果标准”的判断模式，既要审查行政机关的行为方式和行为内容是否合法，也要审查国家利益和社会公共利益受侵害的状态是否已经消除、环境是否得到恢复，以此来综合判断行政机关是否履职到位。在判断标准的选择上，笔者更倾向于“复合标准”。原因在于复合标准综合了行为标准和结果标准的优势，能够全面、科学地评价行政机关的履职行为。本案中，虽然某镇政府在收到《检察建议书》后督促某木材厂办理厂区用地手续、拆除晾晒设施等，但案涉厂房用地手续尚未办理完成，木材晾晒区域土地的恢复尚未通过相关验收，社会公共利益受侵害的状态尚未完全消除。因此，某镇政府的履职行为未能完全满足“复合标准”的条件，人民法院据此综合判决被告某镇政府应依法全面、有效履行农村土地经营权流转管理和土地保护监管职责。

编写人：重庆市江津区人民法院 朱永祺 杨妮



## 行政机关将案件移送公安机关刑事侦查后 亦应继续履行行政职责①

—— 某检察院诉某自然资源局不履行非法占用耕地  
监督管理职责公益诉讼案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

郑州铁路运输法院(2023)豫7101行初15号行政判决书

2. 案由：不履行非法占用耕地监督管理职责公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：某检察院

被告：某自然资源局

### 【基本案情】

某养殖专业合作社未办理用地审批手续，非法占用土地建设养鸡场总面积 9.968 亩，造成了 8.879 亩耕地(其中基本农田 6.722 亩，一般耕地 2.157 亩)的种植条件被严重毁坏，违法建筑面积 4720.17 平方米(7.08 亩)。2022 年 1 月 18 日，某自然资源局向某养殖专业合作社下达了《责令停止违法行为通知书》《责令改正违法行为通知书》，责令某养殖专业合作社在 2022 年 2 月 17 日前改正违法行为，恢复土地原貌，达到种植条件。2022 年 1 月 19 日，县人民检察院在履行职责的过程中发现某自然资源局存在怠于履行监督管理职责的情

---

①入库案例，参见人民法院案例库 2024-11-3-022-005。

形，向某自然资源局发出检察建议，建议某自然资源局在收到检察建议两个月内依法履职，消除违法情形，切实保护耕地。2022年3月9日，某自然资源局经委托鉴定后，认为该案已涉嫌刑事犯罪，遂将案件线索移交县公安局。县公安局立案后，某自然资源局对该案中止调查。2022年12月8日，县人民检察院对某自然资源局履职情况进行了跟进监督，发现某养殖专业合作社在行政复议和行政诉讼法定期满后，未恢复土地原貌，未达到种植条件。某自然资源局未继续向人民法院申请强制拆除违法建筑，也未采取恢复土地种植条件措施，国家利益和社会公共利益仍然处于被侵害状态。2023年2月2日